证券代码：002259　　证券简称：*ST 升达　　公告编号：2019－055

四川升达林业产业股份有限公司

关于收到《行政处罚决定书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司董事会认为：《行政处罚事先告知书》中涉及的违规行为公司原实际控制人、原董事长、原法定代表人利用自身在公司的影响力和控制力存在非经营性资金占用和违规担保致使公司出现信息披露违规情形，公司未触及《股票上市规则》第 13.2.1 条第（七）项至第（九）项及《重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的情形。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字 2019002 号），详见公司 2019 年 1 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-010）。公司于 2019 年 5 月 13 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《行政处罚事先告知书》（川证监处罚字【2019】4 号），详见公司 2019 年 5 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2019-054）。公司于 2019 年 5 月 21 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】3 号），现将相关内容公告如下：

当事人：四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“升达林业”），住所：成都市锦江区。

江昌政，男，1954 年 7 月出生，时任升达林业董事长、实际控制人，住址：成都市金牛区。

江山，男，1980 年 12 月出生，时任升达林业副董事长、总经理，住址：成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

都市金牛区。

江昌浩，男，1969 年 9 月出生，时任升达林业财务总监，住址：成都市金牛区。

向中华，男，1963 年 9 月出生，时任升达林业董事、副总经理，住址：成都市青羊区。

龙何平，男，1988 年 1 月出生，时任升达林业董事会秘书，住址：成都市温江区。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对升达林业信息披露违法行为进行了立案调查、审理，并依法对当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明，升达林业存在以下违法相关事实：

一、升达林业未按规定披露对外提供的重大担保

（一）升达林业未按规定披露升达林业子公司为控股股东及其子公司提供的担保

2017 年 7 月 17 日，升达林业控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）与厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门分行”）签订《综合授信额度合同》，向厦门分行提取贷款 300,000,000 元。7 月 17 日、7 月 21 日升达林业子公司贵州中弘达能源有限公司（以下简称“贵州中弘”）与厦门分行签订《存单质押合同》，约定以贵州中弘定期存单为升达集团提供质押担保 。

2017 年 7 月 18 日，升达集团子公司成都市青白江区升达环保装饰材料有限公司（以下简称“升达环保”）与厦门分行签订《综合授信额度合同》，向厦门分行提取贷款 200,000,000 元。7 月 18 日，贵州中弘与厦门分行签订《存单质押合同》，约定以贵州中弘定期存单为质押物为升达环保提供质押担保。

根据《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十三条、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）7. 8 及 9. 11 的规定，升达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

林业应当及时披露上述事项。

根据《上市公司信息披露管理办法》第二十一条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）（以下简称“《年报准则》”）第四十一条的规定，升达林业应当在 2017 年年报中披露上述事项。

升达林业未按规定及时披露临时报告，披露的 2017 年年报存在重大遗漏。

（二）升达林业未按规定披露直接为升达集团等关联人提供的担保

2017 年 12 月，升达集团、升达林业及江昌政等人与蔡某远签订《借款合同》，向其借款 70,000,000 元，蔡某远于 2017 年 12 月 22 日向升达集团实际转款 50,000,000 元。《借款合同》约定升达集团、升达林业及江昌政等人作为共同借款人，不可撤销地向蔡某远承担上述合同项下的全部债务的共同连带清偿责任。

2017 年 12 月 15 日，升达集团与杨某签订《借款合同》，向其借款 200,000,000 元，杨某于 2017 年 12 月 20 日向升达集团实际转款共计 140,000,000 元。升达林业出具《连带保证承诺函》，就前述借款提供连带保证担保责任。

2018 年 2 月 6 日，升达集团与秦某梁签订《借款合同》，向其借款 10,000,000 元，秦某梁于 2018 年 2 月 6 日向升达集团转款共计 10,000,000 元。升达林业与秦某梁签订《保证担保合同》，就前述借款提供连带责任保证担保。

根据《上市公司信息披露管理办法》第三十条、《上市规则》9. 11 的规定，升达林业应当及时披露上述事项。

按照《上市公司信息披露管理办法》第二十一条、《年度准则》第四十一条的规定，升达林业应当在 2017 年年报中披露上述事项。

升达林业未按规定及时披露临时报告，披露的 2017 年年报存在重大遗漏。

二、升达林业未按规定披露关联交易

（一）升达林业借入的资金直接转移给升达集团

2018 年 1 月 22 日，升达林业与顾某昌签订《资金使用合同》，向其借款 10,000,000 元，合同约定顾某昌将约定金额划入升达集团账户，顾某昌于 2018 年 1 月 22 日向升达集团实际转款 10,000,000 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 4 月 12 日，升达林业与胡某谊签订《借款暨担保合同》，向其借款 10,600,000 元，合同约定胡某谊将约定金额划入升达集团账户，胡某谊于 2018 年 4 月 13 日向升达集团实际转款 10,600,000 元。

2018 年 4 月 12 日，升达林业与熊某签订《借款暨担保合同》，向其借款 40,000,000 元，合同约定熊某将约定金额划入升达集团账户，熊某于 2018 年 4 月 13 日向升达集团实际转款 40,000,000 元。

（二）升达林业通过第三方划款给关联人

2018 年 3 月，升达林业向剑阁县禹鑫化工有限公司汇款转入 45,000,000 元，剑阁县禹鑫化工有限公司向龙泉驿区大面街道升达家居馆转入 45,000,000 元，龙泉驿区大面街道升达家居馆向贵州顺通管道有限公司转入 45,000,000 元，贵州顺通管道有限公司向广元升达林业产业有限责任公司转入 45,000,000 元。

2018 年 3 月，升达林业向吴江市屠氏木业厂汇款转入 50,000,000 元，吴江市屠氏木叶厂向龙泉驿区龙泉街办沈记建材经营部转入 50,000,000 元，龙泉驿区龙泉街办沈记建材经营部向上海启田管理中心（有限合伙）转入 50,000,000 元，上海启田管理中心（有限合伙）向成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司转入 50,000,000 元。

2018 年 1 月至 7 月，升达林业通过上海启田管理中心（有限合伙）向升达集团划款，升达集团也通过上海启田管理中心（有限合伙）向升达林业回款，二者之差为 100,300,000 元。

（三）升达林业及子公司作为担保方代关联人偿还借款

升达集团及升达环保在厦门分行的贷款分别于 2018 年 5 月 21 日、5 月 22 日逾期，厦门分行于 2018 年 7 月 17 日解除贵州中弘在厦门分行的 5 亿元定期存单用于还款。

2018 年 2 月 6 日，升达集团与秦某梁签订《借款合同》，向其借款 10,000,000 元，秦某梁于 2018 年 2 月 6 日向升达集团转款 10,000,000 元，升达林业与秦某梁签订《保证担保合同》，就前述借款提供连带责任担保。后升达集团违约，2018 年 10 月 17 日升达林业公司募集资金账户被司法扣划 11,670,000 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据《证券法》第六十七条、《上市规则》第 10.2.4 及 10.2.10 的规定，升达林业应当及时披露上述事项。根据《上市公司信息流露管理办法》第二十二条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）第三十八条的规定，升达林业应当在 2018 年中期报告中披露上述事项。

升达林业未按规定及时披露临时报告，披露的 2018 年中期报告存在重大遗漏。

三、升达林业未按规定披露重大诉讼

升达集团、升达林业无法偿还部分欠款而引发相关诉讼，按照《上市规则》11.1.1“上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过一千万元的，应当及时披露”的规定，截至 2018 年 7 月 23 日升达林业累计诉讼（仲裁）事项（熊某、胡某谊、秦某梁、杨某诉公司案）涉及金额共计 2.12 亿元，占升达林业 2017 年末经审计净资产比例约为 10.85%，触发披露节点。根据《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第七十一条的规定，升达林业最迟应当在 7 月 25 日披露上述四案件相关情况，但直至 2018 年 8 月 28 日，公司才对上述四案件予以首次披露。

上述事实有相关合同文本、银行流水、公司制度、财务凭证、诉讼材料、相关人员的谈话笔录等证据证明。

升达林业的行为违反《证券法》第六十三条、第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十三条的规定，涉嫌构成《证券法》第一百九十三条第一款的违法行为。

江昌政作为升达林业时任董事长，属于直接负责的主管人员。江山作为升达林业时任副董事长、总经理，属于直接负责的主管人员。江昌浩作为升达林业时任财务总监，属于直接负责的主管人员。龙何平作为升达林业时任董事会秘书，属于直接负责的主管人员。向中华作为升达林业时任董事、副总经理，属于其他直接负责人员。

江昌政作为升达林业时任实际控制人，其行为已经构成《证券法》第一百九十三条第三款规定的“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人的控股股东、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实际控制人指使从事前两款违法行为”的行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，我局决定：

（1）对升达林业责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；

（2）对江昌政给予警告，并处90万元罚款，其中作为实际控制人罚款60万元，作为直接负责的主管人员罚款30万元；

（3）对江山、江昌浩给予警告，并分别处以30万元罚款；

（4）对龙何平、向中华给予警告，并处以3万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

截至本公告披露日，因被中国证监会立案调查而引发的公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险已经消除，公司将无需再就此事项发布《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。

公司就上述违法违规事项诚恳地向广大投资者致歉，并将引以为戒，严格遵守相关法律法规和规则、公司章程等规定，完善公司治理，树立良好的企业形象，维护全体股东的合法利益，争取以良好的业绩回报全体投资者。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn